

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2122/2537

บริษัท อา คเนย์ ประกันภัย จำกัด
บริษัท สหโรจน์ ขนส่ง จำกัด กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 880

โจทก์จ่ายเงินแทน ป. ผู้เอาประกันภัยครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2530 โจทก์จึงเป็นผู้รับช่วงสิทธิตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 880 สิทธิของโจทก์ย่อมเกิดขึ้นนับตั้งแต่วันที่โจทก์ได้ชำระค่าสินไหมทดแทนเป็นต้นไปโดยมิต้องบอกกล่าวจึงชอบที่จะคิดดอกเบี้ยได้นับแต่วันที่โจทก์ชำระค่าสินไหมทดแทนเป็นต้นไป

โจทก์ฟ้องว่า วันที่ 9 มีนาคม 2530 นายประยูร ยายีผู้มีสิทธิครอบครองและใช้รถยนต์เก๋ง หมายเลขทะเบียนป้ายแดงก-1572 กรุงเทพมหานคร ซึ่งทำประกันภัยไว้แก่โจทก์ ได้ขับรถคันดังกล่าวจากจังหวัดภูเก็ตมุ่งหน้าไปจังหวัดกระบี่ ขณะที่รถแล่นมาตามถนนเพชรเกษมถึงสามแยกปลารัง มีรถบรรทุกสิบล้อหมายเลขทะเบียน 70-0790 สงขลา ซึ่งจำเลยที่ 2 เป็นผู้ขับไปในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 1 แล่นมาด้วยความประมาทเฉี่ยวชนกับรถของนายประยูรทำให้รถของนายประยูรได้รับความเสียหายมาก โจทก์ในฐานะผู้รับประกันภัยได้ชดเชยความเสียหายให้แก่นายประยูรไปแล้วจึงเข้ารับช่วงสิทธิจากนายประยูร ซึ่งโจทก์ติดต่อทวงถามจำเลยทั้งสอง

แล้วจำเลยทั้งสองเพิกเฉย ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 81,855 บาท แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงิน 76,100 บาท นับถัดจาก วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จจำเลยที่ 1 ให้การว่ารถหมายเลขทะเบียนป้ายแดง ก-1572 กรุงเทพมหานครไม่ใช่รถคันที่เอาประกันภัยไว้กับโจทก์ โจทก์จึงไม่มี สิทธิรับช่วงสิทธิ อุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นเพราะนายประยูร ยายี ขับรถด้วยความ ประมาทด้วยความเร็วเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด ค่าเสียหายของรถที่นาย ประยูรขับเล็กน้อยซ่อมไม่เกิน 15,000 บาท ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ขาดนัดยื่นคำให้การ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 44,060 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2530 เป็นต้น ไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ฎีกาจำเลยทั้งสองข้อสุดท้ายซึ่งเป็นปัญหาข้อกฎหมายว่า โจทก์มีสิทธิคิดดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2530 ซึ่งเป็นวันที่โจทก์ชำระเงินแก่ นายประยูรผู้เอาประกันภัยไปหรือไม่ โดยจำเลยทั้งสองฎีกาว่าจำเลยจะผิดนัดต่อเมื่อ มิได้ชำระเงินตามหนังสือทวงถามของโจทก์ เมื่อโจทก์ไม่นำสืบว่าจำเลยได้รับหนังสือ ทวงถามเมื่อใด และครบกำหนดที่จำเลยต้องชำระค่าเสียหายเมื่อใด โจทก์จึงไม่มี สิทธิคิดดอกเบี้ยในระหว่างผิดนัดนั้น เห็นว่า ข้อเท็จจริงได้ความว่า โจทก์จ่ายเงิน แทนนายประยูร ผู้เอาประกันภัยครั้งสุดท้ายวันที่ 14 ธันวาคม 2530 โจทก์จึงเป็น

ผู้รับช่วงสิทธิตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 880 และสิทธิของโจทก์ ย่อมเกิดขึ้นนับตั้งแต่วันที่โจทก์ชำระค่าสินไหมทดแทนเป็นต้นไปโดยมิต้องบอกกล่าว จึงชอบที่จะคิดดอกเบี้ยได้นับแต่วันที่โจทก์ ชำระค่าสินไหมทดแทนเป็นต้นไป ที่ศาลล่างทั้งสองให้จำเลยรับผิดชอบดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม2530 เป็นต้นไปจึง ชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยทั้งสองฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สุวรรณ ตระการพันธุ์-นิเวศน์ คำทอง-ปราโมทย์ บุญนาค)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ